



[보증금레이더] 임차인 수신 가이드북

수신인: Hs 님

GREEN 등급

⚠ 상황 진단 요약

현재 등기부 등본에서 근저당권 설정이 1순위로 변경되었고 채권최고액이 상승했습니다. LTV는 54.55%로 GREEN 등급이며, 변화로 인해 위험은 낮아졌습니다. 다만 확정일자와 임차권 보호가 여전히 유효하므로, 향후 매매/경매 시 보증금 회수 가능성에 주의가 필요합니다.

✅ 세부 대응 체크리스트

- ✓ 1단계 [준비]: 현재 계약서, 확정일자 증빙, 등기부등본 사본 확보
- ✓ 2단계 [방문]: 임대인과의 면담 또는 서면으로 우선권/보증금 처리에 대한 합의 방향 논의
- ✓ 3단계 [작성]: 보증금 반환 일정, 우선권 여부, 필요 시 보증금 보호를 위한 구체적 조항 초안 작성
- ✓ 4단계 [제출]: 서면 합의 초안에 양측 서명 및 필요 서류 첨부
- ✓ 5단계 [확인]: 확정일자/등기 변경사항 반영 여부 및 반환 일정 최종 확인

🔍 법률 용어 돌보기

[근저당권] 대출자의 채무를 담보하기 위해 부동산에 설정하는 담보권으로, 채무 불이행 시 채권자가 부동산을 처분해 채권을 회수할 수 있는 권리.

[채권최고액] 담보부 채권자가 받을 수 있도록 설정된 최대 금액으로, 채무 불이행 시 해당 금액까지의 변제 청구 권한을 뜻합니다.

[등기부등본] 토지나 건물의 법적 소유권 및 담보권 등 권리관계를 나타내는 공식 기록부로, 누구의 권리가 우선하는지 확인할 수 있습니다.

[확정일자] 임차인이 임대차 계약에 대해 법적으로 우선권을 갖도록 보증하는 날짜로, 임차권의 우선순위를 강화합니다.

? 예상 질문 & 답변 (Top 5)

Q. 질문1: 현재 근저당권이 상승하고 순위가 1위로 바뀌었는데 임차 보증금은 안전한가요?

A. 일반적으로 확정일자에 의한 임차권 우선권은 유지되지만, 1순위 근저당권의 존재는 경매나 매각 시 보증금 회수에 영향을 미칠 수 있습니다. 상황에 따라 반환 가능성은 달라지므로 계약서의 보호 조항과 확정일자 정보를 재확인하는 것이 중요합니다.

Q. 질문2: 확정일자는 여전히 효력이 있나요?

A. 네. 확정일자는 임차권의 우선순위를 확보하는 법적 수단으로 기능합니다. 다만 근저당권의 순위 변경이 전체 자금 배분에 영향을 줄 수 있으므로 구체적 우선순위는 등기부 등본의 현재 내역으로 확인해야 합니다.

Q. 질문3: 등기부등본 변경은 언제부터 효력이 발생하나요?

A. 등기부등본의 변경은 일반적으로 등기에 반영된 시점부터 법적 효력이 발생합니다. 따라서 변경 내용은 즉시 확인하고, 필요한 경우 추가 조치를 논의해야 합니다.

Q. 질문4: 보증금 반환 시점은 언제인가요?

A. 통상 계약 종료 시점에 반환합니다. 다만 정산 항목(보증금과 잔금 간의 차액, 수리비 등)이 남아 있으면 합의된 일정에 따라 분담하여 반환합니다. 구체적 일정은 임대인과의 합의서에 명시하는 것이 좋습니다.

Q. 질문5: 현 상황에서 제가 취할 수 있는 최선의 조치는?

A. 임대인과의 서면 합의로 보증금의 반환 일정과 우선권에 대한 명확한 약정을 확보합니다. 필요 시 등기부 등본의 현재 상태를 확인하고, 확정일자 및 계약 조건의 재확인을 요청하십시오. 상황에 맞는 법률 자문을 받는 것도 권장합니다.

💬 임대인 발송용 문자 초안

안녕하세요. 현재 등기부등본에 근저당권 설정이 1순위로 변경되고 채권최고액이 증가한 것을 확인했습니다. 임차인으로서 보증금 100,000,000원의 안전한 회수와 우선순위 보장을 위해 관련 조치를 공유해 주시고, 필요 시 확정일자 및 계약 조건의 재확인 및 서면 합의를 부탁드립니다. 감사합니다.

본 가이드북은 AI 분석 결과이며 법적 효력이 없습니다. 법률 전문가와 상담하세요.